



Nr. 347 Kabinettsitzung vom 31. Oktober 1924, 17 Uhr

R 43 I/1396 , Bl. 359-364

Anwesend: Marx, Stresemann, Luther, Hamm, Geßler; StS Bracht, Meissner, Trendelenburg, Fischer, v. Maltzan, Hagedorn; RSparkom. Saemisch; RbkVPräs. Kauffmann; Generalkom. Schmid; MinDir. Spiecker, Kempner, v. Schlieben, Denhard, Rettig, Stapenhorst, Gähns; Gesandter Ritter, Votr. LegR v. Stohrer; MinR Karlowa, Wehrmann, Kiep; ORegR Grävell, Rittmeister Planck; (zu P. 2) Vizeadmiral Zenker, Generalmajor v. Haack, Kapitän z. S. Brutzer; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Deutsch-franz. Handelsvertragsverhandlungen.
2. Haushaltsplan 1925.
3. Mittellandkanal. [Auslandskredite.]

1. Deutsch-franz. Handelsvertragsverhandlungen.

Staatssekretär Trendelenburg: Die Atmosphäre, in der man mit den Franzosen die Handelsvertragsverhandlungen begonnen habe, sei entschieden günstig gewesen¹. Die Franzosen hätten sich eines angenehmen Tones befleißigt und keinerlei politischen Druck ausgeübt. Zwei Schwierigkeiten hätten sich bei den Verhandlungen hauptsächlich herausgestellt. Die eine Schwierigkeit liege in den verschiedenen Zollsystemen in Frankreich und in Deutschland. Deutschland kenne einen autonomen Zollsatz und das System der Meistbegünstigung. Frankreich kenne einen doppelten Zolltarif, einen Generaltarif, der über unserm Zolltarife liege, und einen Minimaltarif. Das System der Meistbegünstigung kenne Frankreich nicht. Seiner Meinung nach müsse Deutschland de jure Frankreich die Meistbegünstigung im allgemeinen einräumen und von Frankreich de facto die Meistbegünstigung zu erlangen suchen, d. h. im allgemeinen den Minimaltarif, in einigen Punkten vielleicht

¹ Die dt.-frz. Handelsvertragsverhandlungen, die am 1. 10. in Paris begonnen hatten (vgl. Schultheß 1924, S. 245 f.), waren nach der Unterzeichnung eines Protokolls am 12. 10. zunächst unterbrochen worden. Im Protokoll vom 12. 10., in dem die Richtlinien für die weiteren Verhandlungen niedergelegt sind, heißt es: Unter Berücksichtigung der Verschiedenheit der Handelsvertragsysteme Deutschlands und Frankreichs (Deutschland: Meistbegünstigung, Vertragszölle; Frankreich: Minimaltarif, Zwischenzölle) erstreben die Delegationen beider Länder eine Regelung, die einen gerechten Ausgleich der beiderseitigen Zugeständnisse und Vorteile herbeiführt. Unter dieser Voraussetzung gewährt Deutschland die allgemeine Meistbegünstigung; für gewisse frz. Erzeugnisse vertragliche Herabsetzungen bzw. Bindungen seines Zolltarifs; soweit Einfuhrverbote bestehen, bestimmte Einfuhrkontingente für frz. Waren. Frankreich gewährt dagegen für die dt. Ausfuhr den Minimaltarif, sofern die Bedingungen der Produktion und des Marktes dem nicht entgegenstehen. Beide Delegationen werden am 5. 11. wieder zusammentreten und ihre Vorschläge und Anträge austauschen. Sie werden dann auch die Fragen prüfen, die zurückgestellt worden sind, insbesondere die Frage einer besonderen Behandlung für gewisse Ausfuhren aus Elsaß-Lothringen, die von Frankreich verlangt wird (Protokoll vom 12. 10. in R 43 I/1119, Bl. 5-8).

einen zwischen dem General- und Minimaltarif liegenden Zwischentarif. Die zweite Schwierigkeit liege in dem Verlangen der Franzosen, wir sollten auch weiterhin ² elsäß-lothringische Kontingente zollfrei hereinlassen. Demgegenüber habe er ausgeführt, daß wir keinen Anlaß dafür sähen, diesem Verlangen stattzugeben, eventuell könne man die zollfreie Einfuhr gewisser elsäß-lothringischer Kontingente für eine gewisse Zeit zugestehen und dafür Gegenforderungen aufstellen. Gelingen es uns nicht, de facto von Frankreich Meistbegünstigung zu erlangen, dann müßten wir seiner Auffassung nach entweder den Abschluß eines Handelsvertrages ablehnen, oder unsererseits die Meistbegünstigung nur für bestimmte Waren zugestehen und wichtige Waren, wie z. B. Wein, von der Meistbegünstigung ausnehmen.

In der Frage der zollfreien Einfuhr elsäß-lothringischer Kontingente dürfe man nicht nachgeben. Man könne jedoch vielleicht bestimmte elsäß-lothringische Warengattungen zollfrei in Deutschland einführen lassen, wenn sich daraus für uns bei den Verhandlungen ein Geschäft machen lasse.

Es müsse ferner die Aufhebung der 26%igen Reparationsabgabe vor Abschluß des Handelsvertrages verlangt werden ³. In persönlichen Unterredungen habe er diese Frage schon berührt, offiziell jedoch noch nicht. Er bitte das Kabinett um die Ermächtigung, in diesem Sinne die Verhandlungen fortführen zu dürfen.

Am 5. November sollten die gegenseitigen Vorschläge ausgetauscht werden. Wir sollten sagen, wofür wir keine Minimaltarife forderten. Die Franzosen wollten uns eine Liste geben, aus der hervorgehe, wofür sie Zollfreiheit verlangten. Höchstwahrscheinlich würden sie u. a. für Textilwaren, für Eisenerzeugnisse und für Wein Zollfreiheit verlangen.

Zusammenfassend könne er bemerken, daß bis jetzt nichts anderes erreicht sei als eine erträgliche Basis für den Eintritt in die eigentlichen Verhandlungen. Die Hauptschwierigkeiten ständen noch bevor. Er habe den Eindruck, daß die Franzosen auf den Abschluß eines Handelsvertrages mit Deutschland Wert legten, jedoch Furcht vor Überschwemmung Frankreichs mit deutschen Waren hätten. Auf schwerindustriellem Gebiet habe Frankreich offenbar eine Vereinbarung mit England getroffen, nichts ohne England zu unternehmen. Vom Saargebiet habe man weder auf deutscher noch auf französischer Seite gesprochen. Am besten sei es für das Saargebiet, wenn der bisherige Zustand der beiderseitigen Zollfreiheit fortbestehen bleibe. Die Zusammenarbeit in der Delegation sei gut gewesen.

Staatssekretär Hagedorn: Frankreich gegenüber müsse der Standpunkt der Reziprozität vertreten werden. Über die Frage der Weineinfuhr müsse man noch besonders verhandeln. Jedenfalls könnten die Spanien in dem Deutsch-Spanischen Handelsabkommen zugebilligten Sätze für Wein Frankreich nicht eingeräumt werden. Er bitte um eine Anweisung an die Delegation, über die Weinzölle nicht vor Ratifikation des Deutsch-Spanischen Handelsvertrages zu verhandeln.

Staatssekretär Trendelenburg: Er müsse auf jeden Fall die Möglichkeit haben, über die Weinzölle vor Ratifikation des Deutsch-Spanischen Handelsabkommens zu verhandeln.

Auf Frage des Reichsministers des Auswärtigen: Wahrscheinlich würden die Handelsvertragsverhandlungen mit Frankreich nicht bis zum 10. Januar 1925 ⁴ zum Abschluß kommen. Theoretisch sei das allerdings denkbar. Die Situation, die nach dem 10. Januar 1925 vorliegen werde, lasse sich jetzt schwer voraussagen.

Staatssekretär Fischer: Mit der Frage der 26%igen Reparationsabgabe beschäftige sich zur Zeit die Reparationskommission. Die Frage werde wahrscheinlich in nächster Zeit geklärt werden.

Staatssekretär Trendelenburg: Bei der Reparationskommission werde Deutschland in dieser Frage wohl nichts erreichen, so daß man die Aufhebung der Abgabe bei den Handelsvertragsverhandlungen mit Frankreich werde verlangen müssen.

² Danach gestrichen: „gemäß den Bedingungen des Versailler Vertrages“.

³ Vgl. Dok. Nr. 344, P. 5.

⁴ Am 10.1.25 laufen die Bestimmungen des VV aus, die den Siegermächten und insbesondere Frankreich bestimmte handelspolitische Vorteile einräumen; vgl. hierzu Dok. Nr. 264, Anm. 2.

Das *Kabinett* stimmte den Ausführungen des Staatssekretärs Trendelenburg zu und bat ihn, in dem Sinne der von ihm erbetenen Ermächtigung die Handelsvertragsverhandlungen fortzuführen ⁵.

2. Haushaltsplan 1925.

Ministerialdirektor v. Schlieben: Der Etat für 1925 müsse dem Reichsrat am 1. November 1924 zugeleitet werden. Die Schwierigkeit bei der Aufstellung des Etats für 1925 habe hauptsächlich in der Unsicherheit darüber gelegen, daß man nicht wisse, wie die neuen Steuern aussähen, welchen Ertrag sie bringen würden und wie sich künftighin der Finanzausgleich gestalten werde. Bis jetzt hätten die Steuern einen Mehrertrag über den Voranschlag gebracht. Ein Mißstand sei es, daß die Gemeinden offenbar zum Schaden des Reichs und auch der Länder zu hohe Einnahmen hätten. Die Einnahmen seien 151 Millionen Mark höher als im Jahre 1924. Hierbei sei zu bemerken, daß ein Ertrag für den Verkauf der Vorzugsaktien der Eisenbahn in Höhe von 145 Millionen Mark in den Etat für 1925 eingestellt sei. Andererseits seien auch die Ausgaben im Etat für 1925 höher als im vorigen Etat. Die Mehrausgabe für das Heer betrage 60 Millionen Mark, für die Marine 30 Millionen Mark. U. a. sei ein Betrag von 13,3 Millionen Mark für den Bau von 5 Torpedobooten vorgesehen. Wesentliche Mehrausgaben seien auch beim Reichsverkehrsministerium vorgesehen, und zwar bei der Luftverkehrsabteilung und bei der Wasserstraßenabteilung. Bedenklich sei es, daß die Ausgaben des außerordentlichen Etats durch kurzfristige Kredite der Post, der Preußischen Staatsbank und durch Einnahmen des ordentlichen Etats gedeckt werden müßten. Vielleicht könne man doch in absehbarer Zeit zu einer inneren Anleihe kommen. Nicht berücksichtigt auf der Ausgabenseite seien die Unkosten für die Abwicklung des Ruhrkampfes, z. B. für die Auflösung der Micum. Die Abteilung V des Reichsfinanzministeriums schätze die hierfür erforderlichen Unkosten auf 400 Millionen Mark.

[Der Haushaltsplan für 1925 wurde danach vom Kabinett durchberaten und genehmigt ⁶.]

3. Mittellandkanal. [Auslandskredite.]

Ministerialdirektor Dr. Stapenhorst legte den Sachverhalt dar ⁷. Er ging im einzelnen auf die Einwendungen gegen die geplante Finanzierung des Mittellandkanals ein und bat das Reichskabinett im Hinblick auf die große verkehrs- und volkswirtschaftliche Bedeutung dringend, dem Vorschlage des Reichsverkehrsministeriums zuzustimmen.

Reichsminister der Finanzen Er habe bei dem ganzen Projekt zunächst das eine zu tadeln, daß keinerlei Garantieübernahme der Länder vorliege, nicht einmal von Preußen. Viel wichtiger aber sei noch der Umstand, daß die geplante Anleihe letzten Endes eine Gefahr für die Währung bedeuten werde. Man könne zur Zeit von einer wahren Kreditwut der öffentlichen Verbände sprechen. Der Staat Anhalt beabsichtige eine Anleihe in Höhe von 30 Millionen Mark aufzunehmen gegen

⁵ Zur weiteren Entwicklung der Verhandlungen s. Dok. Nr. 353, P. 2.

⁶ Der „Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Reichshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1925“ wird am 31. 10. dem RR zugeleitet (RR-Drucks. Nr. 168) und von diesem am 11. 12. genehmigt; vgl. Schultheß 1924, S. 113 ff. Der Haushaltsplan für 1925 wird während der Amtszeit des Kabinetts Luther noch mehrfach ergänzt. Endgültige Fassung: RGBl. 1926 II, S. 103 ff. Siehe auch die vergleichende Gegenüberstellung der Reichshaushalte 1924 und 1925 in: Statistisches Jahrbuch für das Dt. Reich 1924/25, S. 344 ff.

⁷ Dem Kabinett liegt ein Schreiben des RVM vom 24. 10. vor, in dem dieser auf seinen früheren Antrag zurückkommt, das Kabinett möge der Aufnahme einer amerikanischen Anleihe zur Finanzierung des Baues des Mittellandkanals zustimmen (vgl. Dok. Nr. 293, P. 2). Inzwischen habe das dt. Bankenconsortium, das die Anleihe vermitteln wolle, mitgeteilt, daß die Anleihe voraussichtlich nur bei einem Emissionskurs von 90% untergebracht werden könne. Der RFM habe nun den Abschluß des Anleihevertrages mit den Banken mit der Begründung abgelehnt, daß die Anleihebedingungen zu ungünstig seien, daß die erforderlichen Garantieerklärungen der Länder und Interessenten nicht vorlägen und daß ein besonderes Ermächtigungsgesetz zur Aufnahme der Anleihe notwendig sei. Der RVM widerspricht der Auffassung des RFM und beantragt die Herbeiführung einer Kabinettsentscheidung (R 43 I/2141, Bl. 112-116).

Verpfändung von Staatseigentum. Von diesem Betrage sollten 10 Millionen M der Industrie kreditweise überlassen werden, 15 Millionen M sollten zum Bau von Wohnungen Verwendung finden, 5 Millionen M sollten zur Konsolidierung kurzfristiger Obligationen dienen. Allein der letztgenannte Verwendungszweck lasse sich allenfalls rechtfertigen. Bayern wolle produktive Erwerbslosenfürsorge mit Hilfe einer Anleihe treiben. Sachsen wolle eine Staatsgarantie für Wirtschaftskredite übernehmen. Zahllose Gemeinden ständen gleichfalls in Kreditverhandlungen mit dem Auslande, besonders mit Amerika. Es entstehe die außerordentliche Gefahr einer Kreditinflation. Das, was die Politik bezwecke, die man seit einiger Zeit befolge, nämlich das Ausland *unmittelbar* am Gedeihen der deutschen Wirtschaft, am Gedeihen des *einzelnen Wirtschaftsbetriebes* zu interessieren, werde auf diese Weise vollkommen außer acht gelassen. Es müsse erstrebt werden, daß der einzelne privatwirtschaftliche Betrieb vom Auslande unmittelbar Kredit erhalte. Wenn jedoch die Länder und Kommunen derartige Anleiheverträge abschließen, so bedeute das die Hingabe sämtlicher öffentlicher Werte an das Ausland. Bei dieser Entwicklung sei ein Erfolg der Preissenkungsaktion der Regierung unmöglich. Er habe heute (31. 10.) in einer Besprechung mit Vertretern der Länder diese Fragen berührt und eindringlich vor den Gefahren der Aufnahme derartiger Anleihen durch die Länder gewarnt. Er habe auch den Eindruck gehabt, als wenn die meisten Länder sich seinen Darlegungen nicht verschlossen hätten; jedenfalls hätten die nicht bevollmächtigten Vertreter sich dahin verpflichtet, bis zum Donnerstag nächster Woche [6. 11.] keine entscheidenden Schritte mit dem Auslande zu unternehmen. Er wolle zu erreichen suchen, daß die Länder und Kommunen in den nächsten 3 Monaten überhaupt keinen ausländischen Kredit aufnahmen. Nur Anhalt scheine an seinem Anleiheplan festhalten zu wollen.

Nach seiner Auffassung müsse die Reichsregierung zur Zeit den Abschluß der Anleihe ablehnen, er halte es ferner für unbedingt erforderlich, daß das Reichskabinett ihn grundsätzlich ermächtige, an den Reichspräsidenten mit der Bitte heranzutreten, eine Verordnung auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung mit dem Inhalt zu erlassen, daß öffentliche Anleihen an die Genehmigung des Reichsministers der Finanzen gebunden seien. Die Formulierung des Entwurfs einer derartigen Verordnung bitte er dem Reichswirtschaftsminister und ihm zu überlassen.

Staatssekretär Krohne: Man dürfe nicht verkennen, daß der Kanalbau auch früher zu den Aufgaben des Staats gehört habe. Fraglos werde die Wirtschaft auch eine Stärkung und Belebung durch den Bau des Kanals erfahren.

Vizepräsident Kauffmann: Kredite, welche nicht unmittelbar der deutschen Industrie vom Auslande gegeben würden, müßten inflatorisch wirken. Auch er warne vor einer solchen Anleihe.

Staatssekretär Krohne: Wenn das Reichskabinett den Abschluß der Anleihe ablehne, dann müsse er auch ermächtigt werden, als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Rhein-Main-Donau- und der Neckarkanal-Gesellschaft zu erklären, daß eine Bürgschaft des Reichs für diese Kanalbauten zur Zeit nicht in Frage komme.

Reichsminister der Finanzen: Gegen diesen Standpunkt lasse sich nichts einwenden.

Staatssekretär Joel: Er wolle noch kurz auf die rechtliche Seite der Angelegenheit eingehen. Es handle sich um ein Kreditgesetz im Sinne des Art. 86 der Reichsverfassung. Er müsse es für außerordentlich bedenklich halten, vom Reichstage unter Darlegung der Lage Indemnitat zu erbitten. Die vom Reichsminister der Finanzen gewünschte Verordnung auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung halte er rechtlich für möglich, er empfehle jedoch, die Aufnahme öffentlicher Anleihen noch an die Zustimmung des Reichsrats zu knüpfen.

Gesandter Ritter: Er habe an sich vom Reichsminister des Auswärtigen den Auftrag, der Vorlage des Reichsverkehrsministers zuzustimmen. Er glaube jedoch, daß der Reichsminister des Auswärtigen, falls er die eben gemachten Darlegungen gehört hätte, der Vorlage nicht zustimmen würde.

Das *Reichskabinett* beschloß, der Finanzierung des Mittellandkanals im Sinne des vom Reichsverkehrsministerium gemachten Vorschlages zur Zeit nicht näherzutreten.

Der Reichsminister der Finanzen wurde ermächtigt, gemeinsam mit dem Reichswirtschaftsminister den Entwurf einer Verordnung auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung im Sinne der von ihm gemachten Ausführungen auszuarbeiten und sich an den Reichspräsidenten wegen des Erlasses einer derartigen Verordnung zu wenden⁸.

⁸ Bereits unter dem 1.11.24 wird eine „VO des RPräs. über Aufnahme von Auslandskrediten durch Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände“ auf Grund Art. 48 RV erlassen (RGBl. I, S. 726). Nach der VO bedürfen Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände zur rechtsgültigen Aufnahme von Auslandskrediten oder zur rechtsgültigen Begebung von Auslandsanleihen der Zustimmung des RFM; das gleiche gilt, wenn Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbände für Auslandskredite Bürgschaften übernehmen oder Sicherheiten stellen (§ 1). Der RFM kann seine Zustimmung nur versagen, wenn der RR der Ablehnung zustimmt (§ 2). Der RFM kann mit Zustimmung des RR Durchführungsbestimmungen erlassen (§ 3). Die VO tritt am 31.1.25 außer Kraft (§ 4). Vgl. hierzu Luther, Politiker ohne Partei, S. 304 ff.; Netzband/Widmaier, Währungs- und Finanzpolitik der Ära Luther, S. 250 f. Am 3. 11. berichtet Haniel aus München, daß die VO betr. Auslandskredite der Länder und Gemeinden bei der bayer. Reg. „unliebsames Aufsehen“ erregt habe. „Zwar ist man hier auch mit der RReg. der gleichen Ansicht, daß auf diesem Gebiete Ordnung geschaffen und gehalten werden muß. Man betrachtet indessen die Form, in der jene Maßnahme zustandegekommen ist, als einen Eingriff in die Finanzhoheit der Länder. Insbesondere stößt man sich daran, daß die Verordnung auf Grund des Art. 48 zustandegekommen ist, ohne die Länder beziehungsweise den RR vorher zu hören. Ich vermute, daß die bayer. Reg. deswegen in Berlin vorstellig werden wird.“ (R 43 I/2236, Bl. 196). Zur Stellungnahme der Länderfinanzminister zur VO über Auslandskredite s. auch die Mitteilungen des RFM in der Kabinettsitzung vom 8. 11. (Dok. Nr. 351, P. 1).

Zitierhinweis

Nr. 347 Kabinettsitzung vom 31. Oktober 1924, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 1148–1153 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D347>